



FRANÇAIS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV) - DCC PRODUCTION

1. OBJET Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les "CGV") régissent les relations contractuelles entre la société DCC PRODUCTION, micro-entreprise, domiciliée à Vaugneray, France, immatriculée sous le numéro SIREN **518 708 912** (ci-après le "Prestataire"), et ses clients (ci-après le "Client"). Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes CGV.

2. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

- Les prix sont exprimés en euros et s'entendent nets de taxes (TVA non applicable, art. 293 B du CGI).
- Les factures sont payables à réception. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.
- Tout retard de paiement entraîne de plein droit l'application de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance.
- Conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne, outre les pénalités de retard, l'obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € par facture, sans préjudice de toute autre demande en réparation.

3. EXÉCUTION DES MISSIONS

- Le Prestataire s'engage à réaliser les prestations conformément aux spécifications convenues par écrit avec le Client.
- Le Prestataire demeure libre de l'organisation et des méthodes de travail employées pour la réalisation des missions.
- Le Client s'engage à fournir tous les éléments, accès et informations nécessaires à la réalisation de la prestation dans les délais requis.

4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- Le Prestataire conserve la propriété intellectuelle des méthodes, outils et systèmes développés dans le cadre de son activité.
- La cession des droits sur les livrables finaux est effective uniquement après le paiement intégral de la facture correspondante.

5. RESPONSABILITÉ

- Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens. Il ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou de la perte de chiffre d'affaires résultant d'une interruption de service ou d'un dysfonctionnement technique indépendant de sa volonté.

6. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE



- Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, et à défaut de résolution amiable, compétence expresse est attribuée au **Tribunal de commerce de Lyon**.

ESPAÑOL

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (CGV) - DCC PRODUCTION

1. OBJETO Las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante, las "CGV") rigen las relaciones contractuales entre la empresa DCC PRODUCTION, microempresa, domiciliada en Vaugneray, Francia, inscrita bajo el número SIREN **518 708 912** (en adelante, el "Prestador"), y sus clientes (en adelante, el "Cliente"). Cualquier pedido implica la aceptación sin reservas de las presentes CGV.

2. PRECIOS Y MODALIDADES DE PAGO

- Los precios están expresados en euros y se entienden netos de impuestos (IVA no aplicable, art. 293 B del CGI francés).
- Las facturas son pagaderas a la recepción. No se concede ningún descuento por pago anticipado.
- Todo retraso en el pago conlleva de pleno derecho la aplicación de penalizaciones por mora calculadas sobre la base del triple del tipo de interés legal vigente en la fecha de vencimiento.
- De conformidad con los artículos L441-10 y D441-5 del Código de Comercio francés, todo retraso en el pago conlleva, además de las penalizaciones por mora, la obligación para el deudor de pagar una indemnización fija por gastos de cobro de 40,00 € por factura, sin perjuicio de cualquier otra solicitud de reparación.

3. EJECUCIÓN DE LAS MISIONES

- El Prestador se compromete a realizar los servicios de acuerdo con las especificaciones acordadas por escrito con el Cliente.
- El Prestador sigue siendo libre en la organización y los métodos de trabajo empleados para la realización de las misiones.
- El Cliente se compromete a proporcionar todos los elementos, accesos e información necesarios para la realización del servicio en los plazos requeridos.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL

- El Prestador conserva la propiedad intelectual de los métodos, herramientas y sistemas desarrollados en el marco de su actividad.
- La cesión de los derechos sobre los entregables finales solo será efectiva tras el pago íntegro de la factura correspondiente.

5. RESPONSABILIDAD



- El Prestador está sujeto a una obligación de medios. No podrá ser considerado responsable de daños indirectos o de la pérdida de volumen de negocio resultante de una interrupción del servicio o de un mal funcionamiento técnico independiente de su voluntad.

6. JURISDICCIÓN Y DERECHO APLICABLE

- Las presentes CGV están sujetas al derecho francés. En caso de litigio relativo a la interpretación o ejecución del presente contrato, y a falta de resolución amistosa, la competencia expresa se atribuye al **Tribunal de Comercio de Lyon**.

ENGLISH

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE (GTC) - DCC PRODUCTION

1. PURPOSE These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter the "GTC") govern the contractual relationship between the company DCC PRODUCTION, a micro-enterprise domiciled in Vaugneray, France, registered under SIREN number **518 708 912** (hereinafter the "Provider"), and its clients (hereinafter the "Client"). Any order implies unreserved acceptance of these GTC.

2. PRICES AND PAYMENT TERMS

- Prices are expressed in euros and are net of taxes (VAT not applicable, art. 293 B of the French CGI).
- Invoices are payable upon receipt. No discount is granted for early payment.
- Any late payment shall automatically result in the application of late payment penalties calculated on the basis of three times the legal interest rate in force on the due date.
- In accordance with articles L441-10 and D441-5 of the French Commercial Code, any late payment shall result, in addition to late payment penalties, in the debtor's obligation to pay a fixed indemnity for collection costs of €40.00 per invoice, without prejudice to any other claim for damages.

3. EXECUTION OF MISSIONS

- The Provider undertakes to perform the services in accordance with the specifications agreed in writing with the Client.
- The Provider remains free to organize and use the working methods employed for the completion of the missions.
- The Client undertakes to provide all elements, access, and information necessary for the completion of the service within the required deadlines.

4. INTELLECTUAL PROPERTY

- The Provider retains intellectual property rights to the methods, tools, and systems developed within the scope of its activity.
- The transfer of rights to the final deliverables is effective only after full payment of the corresponding invoice.

5. LIABILITY



- The Provider is bound by an obligation of means. It cannot be held liable for indirect damages or loss of turnover resulting from an interruption of service or technical malfunction independent of its will.

6. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

- These GTC are subject to French law. In the event of a dispute relating to the interpretation or execution of this contract, and in the absence of an amicable resolution, express jurisdiction is assigned to the **Commercial Court of Lyon** (Tribunal de commerce de Lyon).

DEUTSCH

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (AVB) - DCC PRODUCTION

1. GEGENSTAND Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend "AVB" genannt) regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen DCC PRODUCTION, einer Kleinstunternehmung mit Sitz in Vaugneray, Frankreich, eingetragen unter der SIREN-Nummer **518 708 912** (nachfolgend "Anbieter" genannt), und dessen Kunden (nachfolgend "Kunde" genannt). Jede Bestellung impliziert die vorbehaltlose Annahme dieser AVB.

2. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich als Nettopreise (Mehrwertsteuer nicht anwendbar, Art. 293 B des französischen CGI).
- Rechnungen sind bei Erhalt zahlbar. Es wird kein Skonto für vorzeitige Zahlung gewährt.
- Jeder Zahlungsverzug führt automatisch zur Anwendung von Verzugszinsen, die auf der Basis des Dreifachen des gesetzlichen Zinssatzes zum Fälligkeitsdatum berechnet werden.
- Gemäß den Artikeln L441-10 und D441-5 des französischen Handelsgesetzbuches führt jeder Zahlungsverzug zusätzlich zu den Verzugszinsen zur Verpflichtung des Schuldners, eine pauschale Entschädigung für Beitreibungskosten in Höhe von 40,00 € pro Rechnung zu zahlen, unbeschadet etwaiger weiterer Schadensersatzforderungen.

3. DURCHFÜHRUNG DER AUFTRÄGE

- Der Anbieter verpflichtet sich, die Dienstleistungen gemäß den schriftlich mit dem Kunden vereinbarten Spezifikationen zu erbringen.
- Der Anbieter bleibt frei in der Organisation und den Arbeitsmethoden, die zur Erfüllung der Aufträge eingesetzt werden.
- Der Kunde verpflichtet sich, alle für die Erbringung der Dienstleistung notwendigen Elemente, Zugänge und Informationen innerhalb der erforderlichen Fristen bereitzustellen.

4. GEISTIGES EIGENTUM

- Der Anbieter behält das geistige Eigentum an den im Rahmen seiner Tätigkeit entwickelten Methoden, Werkzeugen und Systemen.
- Die Übertragung der Rechte an den endgültigen Arbeitsergebnissen (Deliverables) wird erst nach vollständiger Bezahlung der entsprechenden Rechnung wirksam.



5. HAFTUNG

- Der Anbieter unterliegt einer Sorgfaltspflicht (Mittelpflicht). Er kann nicht für indirekte Schäden oder Umsatzverluste haftbar gemacht werden, die aus einer Betriebsunterbrechung oder einer technischen Störung außerhalb seines Einflussbereichs resultieren.

6. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

- Diese AVB unterliegen französischem Recht. Im Falle von Streitigkeiten bezüglich der Auslegung oder Ausführung dieses Vertrages und bei fehlender gütlicher Einigung wird die ausdrückliche Zuständigkeit dem **Handelsgericht Lyon (Tribunal de commerce de Lyon)** zugewiesen.

Document généré pour DCC PRODUCTION (SIREN : 518 708 912) - Date : 20 juillet 2026